الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي — دورة: جوان **2014**

الشعبة : تسيير واقتصاد

اختبار في مادة: القانون — المدة: **02** سا و**30** د

على المترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

الجزء الأول:(16 نقطة)

السؤال الأول: (06 نقاط)

تقوم علاقة العمل بمجرد العمل لحساب مستخدم ما، وتنشأ عنها حقوق المعنيين وواجباتهم.

-حدّد آثار عقد العمل.

السؤال الثاني: (06 نقاط)

من بين الأركان الموضوعية التي يقوم عليها عقد البيع نجد المحل.

1- عرّف المحل.

2-اشرح الشروط التي يقوم عليها المحل.

السؤال الثالث: (04 نقاط)

تعتبر الضريبة مصدرا من مصادر الإيرادات العامّة.

1-عرّف الضريبة.

2-ما هي خصائص الضريبة؟

الجزء الثاني: (04 نقاط)

تعتبر شركات المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال.

1- عرّف شركة المساهمة.

2- بيّن أسباب انقضائها.

الموضوع الثاني

الجزء الأول: (16 نقطة)

السؤال الأول: (06 نقاط)

تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة ببعض المميزات الخاصة التي تميزها عن باقي الشركات.

على ضوء دراستك لهذه الشركة:

1- بيِّن أهم ما يميز تأسيس هذه الشركة عن غيرها من الشركات.

2- ما هي أسباب انقضائها ؟

السؤال الثاني: (05 نقاط)

يعتبر الإضراب عن العمل من الحريات العامة التي كرسها الدستور الجزائري في المادة 57.

1- عرِّف الإضراب.

2- اشرح شروطه القانونية.

السؤال الثالث: (05 نقاط)

من بين شروط قيام عقد الشركة يجب توفر أركان موضوعية عامة وأركان موضوعية خاصة.

1- عرِّف عقد الشركة.

2- اشرح الأركان الموضوعية العامة.

الجزء الثاني: (04 نقاط)

إن تعليق علاقة العمل هي وضعية قانونية يتوقف فيها العامل عن ممارسة عمله نتيجة ظروف خاصة.

- ما هي أسباب تعليق علاقة العمل؟